

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort — Prüfungsschema § 142 StGB

Straßenverkehrsdelikte — Strafrecht (StGB) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

I. Objektiver Tatbestand des § 142 I StGB

§ 142 I StGB ist echtes Sonderdelikt: Täter kann nur ein Unfallbeteiligter sein. Erfasst sind zwei Tatvarianten, die sich danach unterscheiden, ob am Unfallort feststellungsbereite Personen anwesend sind (Nr. 1) oder nicht (Nr. 2).

1. Unfall im Straßenverkehr

Unfall ist jedes plötzliche Ereignis im öffentlichen Straßenverkehr, das mit dessen typischen Gefahren in ursächlichem Zusammenhang steht und einen nicht ganz belanglosen Personen- oder Sachschaden zur Folge hat. Öffentlich ist der Verkehrsraum, der nach dem Willen des Verfügungsberechtigten einem unbestimmten Personenkreis zur Benutzung offensteht — auch ein frei zugänglicher Parkplatz oder Tankstellenhof. Reine Bagatellschäden im Bereich weniger Euro scheiden aus; nach der Rechtsprechung liegt die Schwelle im unteren zweistelligen Eurobereich.

2. Unfallbeteiligter, § 142 V StGB

Unfallbeteiligter ist nach der Legaldefinition des § 142 V StGB jeder, dessen Verhalten nach den Umständen zur Verursachung des Unfalls beigetragen haben kann. Maßgeblich ist eine ex-ante-Betrachtung: Es genügt der nicht ganz fernliegende Verdacht eines Verursachungsbeitrags; ob der Beteiligte den Unfall tatsächlich verursacht hat oder ihn verschuldet hat, ist unerheblich. Auch Beifahrer und Fußgänger können Unfallbeteiligte sein, wenn ihr Verhalten den Unfall mitverursacht haben kann.

3. Sich-Entfernen vom Unfallort

Unfallort ist der Ort des Unfallgeschehens einschließlich des Bereichs, in dem ein Feststellungsberechtigter den Beteiligten noch mit dem Unfall in Verbindung bringen und die Feststellungen treffen kann. Ein Sich-Entfernen liegt vor, wenn der Beteiligte diesen räumlichen Bereich willentlich verlässt und dadurch die Feststellungen am Unfallort nicht mehr möglich sind. Ein Verstecken am Unfallort steht dem gleich, weil es die Feststellungen ebenso vereitelt.

4. Variante 1: Entfernen vor Ermöglichung der Feststellungen, § 142 I Nr. 1 StGB

Sind feststellungsbereite Personen anwesend — die anderen Unfallbeteiligten, die Geschädigten oder eine von ihnen beauftragte Person —, muss der Beteiligte die Feststellung seiner Person, seines Fahrzeugs und der Art seiner Beteiligung durch seine Anwesenheit und durch die Angabe ermöglichen, dass er an dem Unfall beteiligt ist. Weitergehende Angaben zum Unfallhergang oder zum eigenen Verschulden schuldet er nicht. Das Zurücklassen eines Zettels mit den Personalien genügt nicht, weil § 142 I Nr. 1 StGB die eigene Anwesenheit verlangt.

5. Variante 2: Entfernen vor Ablauf der Wartezeit, § 142 I Nr. 2 StGB

Ist niemand feststellungsbereit anwesend, muss der Beteiligte eine nach den Umständen angemessene Zeit warten. Die Dauer richtet sich nach Tageszeit, Örtlichkeit, Verkehrsdichte, Witterung, Schadenshöhe und der Wahrscheinlichkeit, dass ein Feststellungsberechtigter erscheint; feste Fristen gibt es nicht. Erst nach Ablauf dieser Zeit darf sich der Beteiligte entfernen — dann greift jedoch die nachträgliche Pflicht aus § 142 II Nr. 1 StGB.

II. Subjektiver Tatbestand

Erforderlich ist Vorsatz hinsichtlich aller objektiven Tatbestandsmerkmale; dolus eventualis genügt. Der Vorsatz muss insbesondere den Unfall, die eigene mögliche Beteiligung und das Entfernen vor

Erfüllung der Feststellungspflichten umfassen. Wer den Unfall nicht bemerkt oder die Anwesenheit feststellungsbereiter Personen verkennt, handelt im Tatbestandsirrtum nach § 16 I 1 StGB; eine Fahrlässigkeitsstrafbarkeit sieht § 142 StGB nicht vor.

III. Rechtswidrigkeit

Es gelten die allgemeinen Rechtfertigungsgründe. Praktisch bedeutsam ist der rechtfertigende Notstand nach § 34 StGB, etwa wenn der Beteiligte einen Schwerverletzten in ein Krankenhaus bringt oder selbst dringend ärztliche Hilfe benötigt. In diesen Fällen entfällt zwar die Strafbarkeit nach § 142 I StGB, es bleibt aber die Pflicht zum unverzüglichen nachträglichen Ermöglichen der Feststellungen nach § 142 II Nr. 2 StGB.

IV. Schuld

Zu prüfen sind Schuldfähigkeit (§§ 19, 20, 21 StGB), Unrechtsbewusstsein und das Fehlen von Entschuldigungsgründen, insbesondere des entschuldigenden Notstands nach § 35 StGB. Entfernt sich der Beteiligte entschuldigt, greift auch hier die nachträgliche Pflicht aus § 142 II Nr. 2 StGB.

V. Nachträgliches Ermöglichen der Feststellungen, § 142 II, III StGB

§ 142 II StGB stellt ein eigenständiges Unterlassungsdelikt dar und ist zu prüfen, wenn das Entfernen selbst nach Abs. 1 straflos war.

1. Tatbestandliche Ausgangslage

Erfasst ist nur, wer sich nach Ablauf der Wartefrist des § 142 I Nr. 2 StGB (Abs. 2 Nr. 1) oder berechtigt oder entschuldigt (Abs. 2 Nr. 2) vom Unfallort entfernt hat. Berechtigt entfernt sich, wer gerechtfertigt handelt oder dem das Verweilen aus anderen Gründen rechtlich nicht zuzumuten war; entschuldigt entfernt sich, wer einen Entschuldigungsgrund für sich hat.

2. Unterlassen des unverzüglichen nachträglichen Ermöglichens

Strafbar macht sich, wer die Feststellungen nicht unverzüglich, also ohne schuldhaftes Zögern, nachträglich ermöglicht. Maßgeblich ist der Zeitpunkt, in dem dem Beteiligten die Erfüllung der Pflicht möglich und zumutbar wird.

3. Inhalt der Pflicht, § 142 III StGB

Der Pflicht genügt, wer dem Berechtigten oder einer nahe gelegenen Polizeidienststelle mitteilt, dass er an dem Unfall beteiligt gewesen ist, und dabei seine Anschrift, seinen Aufenthalt sowie Kennzeichen und Standort seines Fahrzeugs angibt und dieses für eine ihm zumutbare Zeit zu Feststellungen bereithält. Nach § 142 III 2 StGB gilt dies nicht, wenn der Beteiligte durch sein Verhalten die Feststellungen absichtlich vereitelt.

4. Vorsatz

Auch § 142 II StGB verlangt Vorsatz bezüglich aller Merkmale, insbesondere hinsichtlich der eigenen Unfallbeteiligung und der fortbestehenden Feststellungspflicht. Wer erst später vom Unfall erfährt, muss von diesem Zeitpunkt an unverzüglich handeln.

VI. Tätige Reue, § 142 IV StGB, und Rechtsfolgen

Nach § 142 IV StGB mildert das Gericht die Strafe (§ 49 I StGB) oder kann von Strafe absehen, wenn der Beteiligte innerhalb von vierundzwanzig Stunden nach einem Unfall außerhalb des fließenden Verkehrs, der ausschließlich nicht bedeutenden Sachschaden zur Folge hat, freiwillig die Feststellungen nachträglich ermöglicht (§ 142 III StGB). Die Vorschrift ist ein persönlicher Strafmilderungs- beziehungsweise Strafaufhebungsgrund und erfasst damit vor allem den Parkplatzunfall ohne Personenschaden. Daneben ist an die Entziehung der Fahrerlaubnis zu denken: §

69 II Nr. 3 StGB nennt § 142 StGB als Regelbeispiel, sofern der Täter weiß oder wissen kann, dass bei dem Unfall ein Mensch getötet oder nicht unerheblich verletzt oder an fremden Sachen bedeutender Schaden entstanden ist.

Typische Streitstände

nemo tenetur — Verfassungsmäßigkeit im Hinblick auf die Selbstbelastungsfreiheit

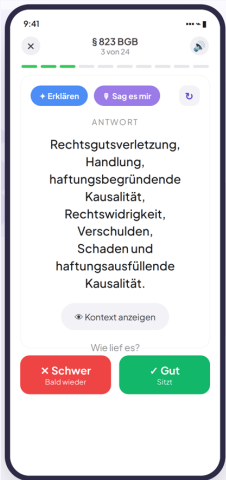
Gegen § 142 StGB wird eingewandt, die Pflicht, sich als Unfallbeteiligter zu offenbaren, zwingt zur Mitwirkung an der eigenen Strafverfolgung und verletze damit den nemo-tenetur-Grundsatz. Die herrschende Meinung und die Rechtsprechung halten die Norm für verfassungsgemäß: Verlangt werden nur Angaben zur Person, zum Fahrzeug und zur Art der Beteiligung, nicht dagegen Erklärungen zum Hergang oder zum eigenen Verschulden; das Interesse der Geschädigten an der Sicherung ihrer zivilrechtlichen Ansprüche überwiegt die damit verbundene mittelbare Selbstbelastung. Teile der Literatur halten dem entgegen, dass schon die Offenbarung der Beteiligung regelmäßig den Anfangsverdacht begründet, und fordern zumindest ein strafprozessuales Verwertungsverbot.

Abs. 2 analog — Der sich unvorsätzlich entfernende Unfallbeteiligte

Wer den Unfall nicht bemerkt und sich deshalb ohne Vorsatz entfernt, erfüllt weder § 142 I StGB noch den Wortlaut des § 142 II StGB, denn er hat sich weder nach Ablauf der Wartefrist noch berechtigt oder entschuldigt entfernt; erfährt er später vom Unfall, bliebe er straflos. Die Rechtsprechung lehnt eine analoge Anwendung des § 142 II Nr. 2 StGB auf diesen Fall ab, weil sie den Wortlaut zulasten des Täters überschreitet und damit gegen das Analogieverbot des Art. 103 II GG verstößt. Teile der Literatur befürworten die Ausdehnung mit dem Argument, andernfalls werde der nachlässige Beteiligte besser gestellt als der gerechtfertigt oder entschuldigt handelnde — die Gegenposition verweist darauf, dass eine planwidrige Lücke allenfalls vom Gesetzgeber, nicht vom Gericht geschlossen werden darf.

Wartezeit — Bemessung der angemessenen Wartezeit

§ 142 I Nr. 2 StGB nennt keine feste Frist; angemessen ist die Zeit, nach der nach den Umständen mit dem Erscheinen eines Feststellungsberechtigten vernünftigerweise nicht mehr zu rechnen ist. Einzustellen sind Schadenshöhe, Tageszeit, Witterung, Verkehrsdichte und die Örtlichkeit — bei geringem Sachschaden auf einem nächtlich verlassenen Parkplatz kann die Wartezeit kurz sein, bei Personenschäden oder erheblichen Sachschäden ist deutlich länger zu warten. Vorschläge in der Literatur, feste Mindestzeiten anzunehmen, haben sich nicht durchgesetzt; die Rechtsprechung entscheidet einzelfallbezogen, weshalb in der Klausur die Umstände des Sachverhalts vollständig auszuwerten sind.





Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.
Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



Zur App

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.